法学研究 Chinese Journal of Law
Vol.47，No.1（2025）

·马克思主义法学专论·

# 中国法治语境下的司法建议：机理、运用与制度完善

顾培东 *

**内容提要**：司法建议是一项具有浓厚中国特色的司法实践与制度，司法建议的实际运用和功能随着中国法治进程的时代变迁呈现阶段性特征。当下司法建议已是司法参与国家和社会治理的重要方式，并因其广泛运用而成为与司法裁判并存的司法产品。司法建议制度建基于四个要素：司法所特有的“社会负面症候”观察视角；司法作为国家和社会治理主体的职责及司法功能充分显现与释放的内在愿望；突破司法裁判固有局限的实际需求；司法权威的影响与司法建议的协商沟通姿态。这四个要素塑造了司法建议作为常规性司法产品的品性与地位。对部分司法建议运用的实证分析显示，司法建议具有多种类型和形式以及多方面的功能和效用，司法建议的实际运用中也存在一些困惑与矛盾。完善司法建议制度应着眼于三个方向：健全司法建议常态化产出与运用机制，提升司法建议的质量与水平，强化司法建议的社会影响力。

**关键词**：司法建议　社会治理　司法政策　司法裁判　司法权威

## 引 言

司法建议是司法机关基于其在司法过程中对社会现实的观察和了解，为妥善解决个案、防范社会纠纷或违法犯罪的发生、完善社会监督管理、实现国家有效治理、推动社会发展与进步而向不同对象提出建议与意见的司法活动。司法建议是一项富有中国特色的司法创举，其在中华人民共和国司法体系与制度建立之初即已出现并延续至今。几十年来，司法建议在我国社会发展的不同阶段拥有不同的地位并发挥着不同的作用，不可避免地带有鲜明的时代特征。然而，司法建议并不是法定意义上的常规性司法手段，实践中，司法建议的运用更主要是在司法政策的主导下进行的。总体上说，司法建议在中国法治语境中的实际功效与评价表达并不相称，社

* 四川大学法学院教授。
本文系2023年度国家社科基金重大项目“新时代能动司法问题研究”（23&ZD162）的阶段性成果。西南财经大学马铁丰、刘磊及成都市中级人民法院杜玉兰参与本文讨论并为写作提供帮助，特致谢忱。

会各方面对司法建议的了解并不充分，学术界对之关注较少且认识尚不统一。即便在司法机关内部，司法建议所受重视的程度在不同时期、不同地区的法院中亦呈现出明显差异，司法建议制度化、规范化运用的局面尚未完全形成，围绕司法建议的争论与困惑在其运用过程中也一直存在。

近年来，随着司法对国家治理的深度参与和融入，司法建议因其适用对象的广泛性、形式的多样性、内容的开放性、明确的实效性，成为司法与社会融合的重要方式；包括司法机关在内的社会各方面对司法建议的性质、功能、实际成效等开启了全新的审视，形成了一些新的认知，特别是对其重要地位的认识逐步趋于深化。〔1〕本文拟回顾和总结司法建议制度在我国存续与发展的历史过程及其阶段性特征，探寻和分析司法建议形成与运用的主要机理，论证其作为与司法裁判并存的司法产品的地位与属性；通过对部分司法建议样本的实证分析，提炼和归纳其在运用层面的具体样态，揭示其在现实中的主要功能及运用中存在的某些疏失与困窘，探讨进一步完善司法建议制度的基本方向。〔2〕

## 一、司法建议制度的沿革及其阶段性特征

概略回顾司法建议制度在我国几十年来的历史沿革过程，不仅可以了解这一制度在我国司法发展中所经历的主要阶段，〔3〕更能看到不同阶段中这一制度所显示出的不同的功能性特征。

### （一）中华人民共和国成立之初：作为党政管理体系内主体间沟通与交涉的渠道

早在 20 世纪 50 年代，人民法院发布建议的做法在我国即已出现。最早关于司法建议的专门要求可追溯至 1956 年司法部的相关文件，该文件提出：人民法院“在审理案件中如发现有关的机关、团体在工作中存在缺点，给予犯罪分子以可乘之隙时，可以而且应该作出建议书，促其加以改进”。该文件还强调应当使用“建议书”的名称，而不应袭用苏联法院的做法称其为“个别裁定”，〔4〕因为“这是苏联法院用语的译名，我国人民不熟悉”。〔5〕迄至 20 世纪 60 年代，作为一种司法实践，司法建议已经开始在各级法院中不同程度地得到运用，并且初步形成局部性的制度化构建。〔6〕

司法建议在特定历史背景下出现，与其时法院的地位及功能具有重要关系。中华人民共和国成立初期，法院的独特地位并未完全形成，独立审判的属性亦不明显。在此情况下，司法建议成为人民法院与党政管理体系内其他主体基于平等姿态展开沟通与交涉的一种方式，〔7〕但

〔1〕 参见《扎实做好司法建议工作》，《人民法院报》2023 年 8 月 20 日第 1 版；张志成、殷勤：《能动司法：司法建议助推社会治理的逻辑基础和功能优化》，《法律适用》2023 年第 8 期，第 165 页以下。

〔2〕 实践中，司法建议分为“法院司法建议”和“检察建议”。由于法院的司法建议更具典型性，本文的探讨对象专指法院的司法建议。

〔3〕 对于司法建议制度的发展阶段，本文认同李红勃的大致划分（参见李红勃：《在裁判与教谕之间：当代中国的司法建议制度》，《法制与社会发展》2013 年第 3 期，第 40 页），但对于各阶段的特征，本文有不同认识。

〔4〕 “个别裁定”也被译为“特别指令”，德国比较法学家茨威格特和克茨将之称为“法院批评”。参见［德］茨威格特、克茨：《比较法总论》，潘汉典等译，法律出版社 2003 年版，第 460 页。

〔5〕 《司法部关于人民法院在审理案件中如发现某单位在工作中存在缺点时不要用“个别裁定”应用“建议书”的批复》（1956 年 7 月 13 日，〔56〕司普字第 853 号，已废止）。

〔6〕 据北京退休法官党春源回忆，“那时案件少，司法建议更少。但作用比较大，接受单位也比较重视，司法建议在当时已经是一项比较成熟的制度了”。戴燕军：《司法建议何时走出尴尬境地》，《中国审判》2007 年第 10 期，第 4 页。

〔7〕 参见鲁明健：《总结审判经验工作的新发展》，《政法研究》1956 年第 3 期，第 9 页。

由于各级法院审理案件数量不多，发布的司法建议总量也偏于稀少。〔8〕即便如此，通过一些实例分析，仍然可以看出这一时期的司法建议制度的某些特征：其一，司法建议遵循着以沟通与交涉为取向的运行逻辑。法院以平等、协商姿态提出建议，以促进相关工作得到改进或存在的问题得以矫正。尤其是当时尚未设置正式的行政诉讼制度，司法对行政行为缺少影响的途径与手段，司法建议较好地充当了司法与行政主体之间平等沟通与交涉的渠道。其二，司法建议的实际运用依赖于党政主导的统一性体制，尤其是统一的计划经济体制。司法建议的接受主体既包括国家机关，也涵盖计划经济体制内的企业、人民团体以及其他主体，司法建议蕴含的司法辐射效应通过单位制或人民公社体制内各主体间的制度性联系，以及单位或人民公社与其成员之间非契约性的“约束—依附”关系而实现。〔9〕其三，在特定的历史环境中，我国司法建议实践虽受到苏联司法制度的某种启示，但根本而言，该实践仍是我国富有本土性的探索及创制。〔10〕这不仅反映为名称上的明显差异，也体现为内容及效力上的重要区别。〔11〕应该说，司法建议是立基于我国司法实践的自主性制度创造，契合了我国社会现实，尤其是契合于特定体制所造就的社会条件。

（二）改革开放初期：增进社会治安综合治理聚合性的方式

“司法建议”作为独立的司法术语或概念被明确且正式地提出，是在20世纪80年代。〔12〕改革开放后，受经济体制转型、社会控制方式变化、社会利益格局深刻变动等因素影响，我国面临着严峻的社会治安问题，“社会治安综合治理”的方针也因之而提出并得到实施。〔13〕在此背景下，司法建议成为法院参与社会治安综合治理、提升治理方式及效应聚合性的基本方式。1991年2月，中共中央、国务院《关于加强社会治安综合治理的决定》中明确要求：“采取各种措施改变就案办案现象，尽力扩大办案的社会效果，并积极提出司法建议和检察建议。”同年4月的最高人民法院工作报告将司法建议作为人民法院参与社会治安综合治理的重要方式，强调“在办案中注意发现有关单位存在的管理和制度上的漏洞，及时提出司法建议，预防和减少违法犯罪的发生”。〔14〕

总体上看，上世纪八九十年代，司法建议的主要作用体现于增进社会治安综合治理的聚合性，司法建议成为联结法院与其他治理主体的基本纽带。法院在案件审理中发现的社会治安问题往往带有综合性和复杂性，这些问题对其他治理主体的工作方式、制度机制、治理重点等具有直接影响；法院通过司法建议协助有关治理主体总结经验教训、健全管理制度、完善防范机制，从而使法院与其他主体在社会治安治理方面形成常态化、高频次的沟通与协作。此外，从

〔8〕 参见《司法建议该不该上升为强制行为?》，《法制日报》2007年7月15日第1版。

〔9〕 参见李路路：《“单位制”的变迁与研究》，《吉林大学社会科学学报》2013年第1期，第12页。

〔10〕 参见孙光妍、于逸生：《苏联法影响中国法制发展进程之回顾》，《法学研究》2003年第1期，第147页以下。

〔11〕 苏联的“个别裁定”针对的是某些特定行为且具有强制约束效力。参见前引〔4〕，茨威格特等书，第460页。

〔12〕 1984年《最高人民法院关于贯彻执行〈经济合同法〉若干问题的意见》（已废止）较早使用这一概念。该文件指出：“对于不属于法院管辖的违法乱纪问题，可转有关部门处理，但应同时提出司法建议，必要时还要将司法建议书抄送其上级主管机关和有关部门。”

〔13〕 《中共中央关于加强政法工作的指示》（1982年1月13日）指出：“一九七九年冬和一九八一年夏先后召开了城市治安会议，制定了‘综合治理’的基本措施”，“中央认为，为了争取治安情况根本好转，必须加强党的领导，全党动手，认真落实‘综合治理’的方针，务使社会风气、社会治安在一九八二年内有个明显的好转”。

〔14〕 《最高人民法院工作报告——1991年4月3日在第七届全国人民代表大会第四次会议上》，https://www.gov.cn/test/2008-03/27/content_929896.htm，2024年12月20日最后访问。

组织学角度看，受制于组织体系运行的“孤岛现象”，[15] 分散于各领域的主体往往对自身职责行使的综合效果缺乏准确把握，而司法建议发挥着社会治安治理信息的“聚集器”作用，能有效汇聚与社会治安案件相关的各方面信息，通过制度化方式向相应治理主体传递，从而有利于增进各主体治理讯息的互通，保持治理方式与行为的协同。与这种聚合功能相关，这一时期司法建议的运用力度明显提升，司法建议数量显著增加，司法建议的运用领域以及对象均得到扩展。改革开放前，司法建议的运用主要局限于刑事审判领域以及部分行政领域，并依托于党政管理体系内主体间的制度化联结，但随着经济体制改革以及社会管理控制方式发生变化，司法建议在民事、经济、行政审判领域开始得到运用，加之大量社会治安问题与民事、经济、行政领域活动密切相关，体制外多方面主体亦成为司法建议的重要对象。

（三）倡导和谐社会构建时期：实现社会矛盾化解以及社会关系修复的重要手段

21 世纪初，“社会主义和谐社会构建”成为政策制定和社会治理的重要取向，“统筹协调各方面利益关系，妥善处理社会矛盾”则成为和谐社会建设的重要策略。[16] 与此相应，社会矛盾纠纷的柔性化处置和实质性化解，日渐成为司法过程乃至社会管理着意追求的目标，特别是在矛盾纠纷处理中，更加注重社会关系的有效维护和修复。最高人民法院于 2007 年印发《关于进一步加强司法建议工作为构建社会主义和谐社会提供司法服务的通知》（法发〔2007〕10 号），明确以社会和谐作为推动司法建议工作的总体基调，突出强调司法建议在保持和提升社会发展和谐中的重要地位及作用。在和谐社会建设的语境中或背景下，司法建议对社会矛盾纠纷的化解以及社会关系的修复性功能突出体现在两个层面。

首先，司法建议成为化解行政纠纷的必要装置。我国行政诉讼设置的早期，相关制度设计及运行以凸显权利与权力之间的制衡为基本逻辑或特质，旨在形成“司法—行政”“国家—社会”的对峙模式。然而，在具体实践中，这种行政诉讼模式遭遇了一定程度的挫败，不仅不利于行政纠纷的实质性解决，还带来程序上的“立案难、审理难、判决难、执行难”等问题，甚而在一定程度上加剧了行政机关与行政相对人的对抗情绪；强调司法权对行政权刚性制约的行政诉讼模式，与行政权实际上的主导地位以及社会矛盾化解对行政权的广泛需求之间形成了明显的张力。为改变这一状况，司法实践逐步趋向于强调“促进行政纠纷实质性化解”“健全司法与行政良性互动机制”，[17] 行政诉讼过程的协调性明显增强，司法机关与行政机关之间积极互动合作的行政审判模式逐渐形成，[18] 包括司法建议在内的判决、调解、和解等各种司法手段，均可独立或综合用于行政纠纷的解决，行政诉讼或审判对司法建议的制度性需求形成了带有一定刚性的依赖。相较于行政裁判，司法建议无疑是一种具有柔性的处理方式，司法建议的运用有助于增进司法与行政沟通、缓释行政纠纷中行政机关与行政相对人之间的冲突，不仅能够弥补行政裁判方式的不足，还可以引导纠纷双方在相互谅解的基础上达成共识，推动以协商撤诉方式终结诉讼，从而实现行政纠纷的实质性解决。在此过程中，司法建议制度逐渐由行政诉讼的边缘化制度安排，演变为司法“工具箱”中一种必备的工具。[19]

〔15〕 参见马伊里：《合作困境的组织社会学分析》，上海人民出版社 2008 年版，第 2 页。

〔16〕 《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》（中发〔2006〕19 号，2006 年 10 月 11 日中国共产党第十六届中央委员会第六次全体会议通过）。

〔17〕 参见江必新：《中国行政审判：十年的创新、前进和发展》，《人民法院报》2012 年 9 月 5 日第 5 版。

〔18〕 参见章志远：《开放合作型行政审判模式之建构》，《法学研究》2013 年第 1 期，第 100 页。

〔19〕 参见卢超：《行政诉讼司法建议制度的功能衍化》，《法学研究》2015 年第 3 期，第 19 页以下。

其次，司法建议被认定为推动社会管理创新的一项举措。与和谐社会建设相匹配的重要措施是社会管理的创新，而在社会管理创新的命题下，司法建议又因被赋予社会管理创新举措的意义而得到进一步重视和更广泛运用。2011 年至 2012 年，最高人民法院陆续印发《关于充分发挥审判职能作用加强和创新社会管理的若干意见》（法发〔2011〕16 号）、《关于加强司法建议工作的意见》（法发〔2012〕74 号）等文件，强调以司法建议作为化解社会矛盾、堵塞管理漏洞、推进社会管理创新的重要切入点和有效方法，并进一步明确发布司法建议的主要情形，[20] 司法建议由此被确立为法院参与社会管理创新的一项基本内容。基于此种定位，司法建议蕴含的司法辐射力扩展到更大范围，成为司法参与和助推社会管理的重要手段。[21]

（四）人民法院改革与发展的新时期：司法参与和融入国家治理的重要方式

党的十八大后，人民法院改革与发展进入到一个新的历史时期。在此时期，司法作为国家治理常规性力量的地位日益明确。特别是，近些年随着各类社会矛盾纠纷集中向法院涌入，司法案件逐年大幅度上升，国家治理对于司法功能发挥的需求愈趋突出，司法建议也因之受到更高程度的重视，司法建议的运用空前广泛，成为司法参与和融入国家治理的重要方式与手段。

司法建议的运用与司法参与国家治理的契合性在于：首先，司法建议体现并增强了司法的开放性，成为司法与外部社会联系的重要途径，为司法适应外部社会变化、因应外部社会需求、融入国家治理提供了有效方式，也成为适调司法与外部社会运行的“融合剂”。其次，司法建议在增强社会管理，防止社会管理中的疏失，防范社会纠纷的发生等方面具有明显的作用。最后，无论从治理的现代化趋势，还是从国家法治化进程的推进看，在国家和社会治理的各种力量之中，需要确立司法的常规性甚而一定意义上的主体性地位。司法建议既是人民法院在更大范围、更广泛事务上表达自己的立场与见解，实现其改善社会运行与社会管理愿望的恰当手段与途径，也是人民法院拓展司法功能、提高司法辐射力和影响力、提升其在社会治理主体结构中地位的重要杠杆。这一因素足以解释为何近些年各级法院司法建议的运用异常活跃。仅就综合治理类司法建议而言，在最高人民法院的示范带动下，2023 年 3 月至 2024 年 3 月间，全国各级法院跟进发出综合治理类司法建议 9429 件。[22]

对司法建议制度主要发展阶段的回溯，以及对其阶段性功能特征的分析，既是冀望对司法建议建立整体性认识，同时也意在揭示该制度实践与司法及社会发展的联系，从而在更广阔的视野下感知这一属性尚存争议的举措在当下及未来所可能承载的重要社会意义，助益于拓展和深化对中国特色司法中具体创举实际效能的理解。

## 二、司法建议制度运行的内在机理

从理论层面研究和探讨司法建议制度，需要结合我国政治结构、社会条件以及司法特征等因素，揭示其深层次的机理，从而进一步加深对其作为常规性司法产品之地位及属性的理解。概括地看，司法建议制度运行的内在机理可总结为下述四个方面。

---

〔20〕《关于加强司法建议工作的意见》明确列举了审判执行工作中可以提出司法建议的 10 种主要情形。

〔21〕参见刘思萱、李友根：《社会管理创新为何需要司法建议制度——基于司法建议案例的实证研究》，《法学家》2012 年第 6 期，第 30 页以下。

〔22〕参见《最高人民法院工作报告——2024 年 3 月 8 日在第十四届全国人民代表大会第二次会议上》，http://gongbao.court.gov.cn/Details/91879661d9288abc72798a23b1ecec.html，2024 年 12 月 20 日最后访问。

（一）司法所特有的“社会负面症候”观察视角

司法建议存在的前提，首先建立于司法所特有或独有的“社会负面症候”观察视角。所谓“社会负面症候”观察视角，是指司法通过其所面对的、表现为社会负面症候的各种矛盾纠纷（包括违法犯罪），全面了解、认识及掌握社会运行实际状态的独特视角。“社会负面症候”类似于德国社会学家达伦多夫所说的“社会的第二副面孔”。〔23〕进入司法的各种矛盾纠纷，并不仅仅是碎片化的案件事实，而是社会行为、社会活动、社会关系等各种社会要素存在及变化的特殊表现形式。通过对个案事实的拼接，可以窥见整体社会状态或社会运行的全貌。不仅如此，依据对各种个案成因及其后果的分析，能够发现社会运行中深层的社会逻辑以及社会发展的基本趋势。相比其他社会观察角度，司法所具有的这种独特视角具有四个显著特性。

一是全景化。在全面法治化的现代社会中，多数社会矛盾纠纷都可能进入司法程序，社会生活的方方面面都会以不同的方式呈现在司法视野之中。如同医院最了解社会成员的健康状况一样，较之于职能分工下的其他社会管理主体，司法对社会的了解是全景化的，特别是最能把握社会现象中的病弊、社会关系的缺损、社会管理的疏失、社会运行的阻滞等负面因素，进而掌握这些因素所折射出的整体社会图景。

二是深刻性。由于社会矛盾纠纷是社会运行状态中一种具有一定极端性的现象，其间蕴含着社会中权力、权利、利益、情感、观念等方面的多重且复杂的冲突与博弈。同时，社会中是与非、真与假、善与恶、美与丑等人性中各种对立的观念、行为与现象，也会通过各种矛盾得以显现，因而在司法这种观察视角中，更能看到社会运行表象之后的深层面相，这就决定了司法对社会的认知具有天然的深刻性。

三是广延性。这种广延性体现在司法通过对个案的处理，延伸地了解和掌握相关社会矛盾纠纷产生的原因，把握这些社会矛盾纠纷与其他社会现象之间的联系；也体现在通过系统地观察各类社会矛盾纠纷，司法不仅能够进一步看到社会运行过程中各种现象之历史、现实与未来的纵向联系，还能较为清晰地感知政治、经济、文化、社会等不同层面、不同领域之间的交互影响，以及不同社会阶层或群体的社会立场、社会行为方式、生存的社会状态。

四是及时性。从社会运行周期的常态看，社会矛盾纠纷的形成与社会行为、社会活动存在于同一时空；在司法成为矛盾纠纷主要解决方式的情势下，社会矛盾纠纷的发生与其进入司法环节的时滞性几乎可以忽略不计，因而司法对社会问题的观察无疑具有及时性。不仅如此，社会矛盾纠纷，尤其是违法犯罪现象的存在使司法对社会状况的认知更趋于敏感或敏锐，这种敏感或敏锐又相应强化了司法认知的及时性。总之，在整个社会系统中，“社会负面症候”视角为司法提供了独特的观察和认知优势，这种优势使司法超越了纠纷解决者的角色，而兼备了社会病症“报警人”或“鸣哨者”的条件及身份。

（二）司法作为治理主体的职责及司法功能显现与释放的内在愿望

如果说前述因素是司法建议产生与运行的条件，那么，司法作为国家和社会治理主体的职责及司法功能显现与释放的内在愿望，则是司法建议产出的主要动因。

从司法在国家和社会治理中的职责看，作为国家或社会治理现代化的一个重要趋势，司法在国家和社会常规性治理中的地位日趋突出。特别是在社会矛盾突出的当下，司法行为的社会意义在更高、更广的层面上被期待和认识。司法机关及其成员对案件的处理已然不限于“办

〔23〕 参见［美］乔纳森·特纳：《社会学理论的结构》上册，邱泽奇等译，华夏出版社 2001 年版，第 173 页。

案—结案”的程式化活动，而进一步被理解（或要求）为国家或社会治理的一项具体实践。[24] 这是因为，司法在处置社会矛盾纠纷的过程中，必然把国家或社会治理的要求导入纠纷的解决过程之中。马丁·夏皮罗在揭示法院解决纠纷的本质时曾指出，法院的根本任务仍然是把统治阶层的政治要求带入到诉讼之中，以体现统治阶层的利益愿望，统治阶层亦通过法院保持或者增强他们的合法性。[25] 这些论述表明，在任何社会中，司法决不简单是表象上的“中立化”的纠纷处置者。在我国，基于国家和社会治理的一体性和集中化要求，司法在国家和社会治理中的职责更为明确，在国家和社会治理中发挥重要作用，从来就是司法机关的一贯倡导与追求，并成为我国司法主流意识形态的底色。毫无疑问，司法建议不仅有助于相关矛盾纠纷的实质性解决，更重要的是，它拓展了司法参与国家和社会治理的方式与渠道，成为履践司法治理职责的重要选择。

从司法功能显现与释放的内在愿望看，司法建议的实践动因不仅来自于治理主体职责的外部约束，亦产生于司法功能释放的内在激励。首先，这种内在激励体现为司法在“社会负面症候”刺激下所形成的本能性认知表达愿望，以及与此相关的司法改善社会的立场与意愿。面对从司法过程中观察到的社会运行中的种种问题，司法不仅具有基于专业角度的认知与立场，也有通过司法建议向相关社会主体表达并由此促使社会相关方面改善或改进的内在愿望，这种愿望是司法自主性及自我意识的重要体现。在此意义上说，司法建议是司法表达自我社会见解的一种重要方式。其次，在司法案件受理量逐年大幅上升、成为司法不能承受之重的背景下，相比于纠纷解决方式的分流，堵塞社会管理中的漏洞、维系和保障社会关系的常态化运转对于减少纠纷的发生、减轻法院受案量的压力，无疑能达致事半功倍之效。在此方面，司法建议从纠纷发生的源头着手，不仅能够有效减少法院的诉讼压力，更有利于降低纠纷以及纠纷解决所带来的社会成本。[26] 特别是在因监督管理不善或社会运行不畅而导致某些类型案件大量重复诉至法院时，运用司法建议的动机表现得更为强烈。[27] 最后，司法建议还是司法机关扩大话语权，拓展其社会影响，提升其在社会结构中地位的重要依托。遵循着“有作为即有地位”的功效逻辑，司法机关通过司法建议在广泛的领域向不同主体就社会中存在的突出问题发声，这对于提高司法声望与权威，增加司法社会效能的附加值，加强并深化司法对社会运行的参与，具有不言而喻的作用。

（三）突破司法裁判局限性的需求

法律的局限性或法律功能的有限性，是法理学或法哲学中的重要论题。西方法理学家对于法律的局限性有过诸多论述。庞德曾具体列举过法律作为一种社会控制工具在多个方面的固有局限或天然缺失，强调应当探究“有效法律行为的限度”。[28] 博登海默也对法律的缺陷作过

〔24〕 2024 年最高人民法院工作报告中专门以“坚持办案就是治理”作为专题，强调“法院通过审判明规则、促治理，是履职重要方面”。参见前引〔22〕。

〔25〕 参见［美］马丁·夏皮罗：《法院：比较法上和政治学上的分析》，张生、李彤译，中国政法大学出版社 2005 年版，第 33 页。

〔26〕 参见《司法建议：源于案件又超越案件的治理之策》，《人民法院报》2023 年 8 月 20 日第 1 版。

〔27〕 最高人民法院《关于加强商品房预售监管协同推进矛盾纠纷源头治理的司法建议书》（法建〔2023〕号）不仅对商品房预售监管提出了建议，还对商品房买卖合同、建设工程合同的示范文本提出了详细意见，对于防范此类纠纷以及方便此类案件的审理产生了极为重要的作用。

〔28〕 ［美］罗斯科·庞德：《通过法律的社会控制·法律的任务》，沈宗灵、董世忠译，商务印书馆 1984 年版，第 118 页以下。

分析，认为法律的缺陷“部分源于它所具有的守成取向，部分源于其形式结构中所固有的刚性因素，还有一部分则源于与其控制功能相关的限度”。[29] 当代美国法学家考默萨在《法律的限度》一书中更是作过系统性论述，特别强调“人数和复杂性的增加使得社会对法律的需求和供给之间的矛盾非常紧张，并由此导致规则与标准之间的矛盾”。[30] 与此类似，萨默斯基于实用工具主义法学的视角，划分出八种限制法律应用功效的一般因素类型。[31] 法律的固有局限或天然缺失，在现实中绝大多数都会转化为司法的困窘，而司法的困窘又主要体现于裁判方式的局限与缺失，在法典化的大陆法系国家尤为如此。[32] 以民事诉讼为例，主体与案争诉求的利害关系、请求权内容、请求权基础、法律关系的相对性、案争事实的范围、当事人的举证能力以及证据认定标准、法定但有限的纠纷处置方式（特别是某些案件中法定的非此即彼的非平衡性零和博弈格局以及裁判的约束范围）等，在保证诉讼“规范化”的同时，又为司法能力的施展设置了种种限界，不仅导致裁判方式难以充分公平、实质性地化解某些纠纷，也消减了司法对于社会纠纷解决的溢出性影响力。概括地说，无论就个案处理还是从国家和社会治理的要求出发，裁判虽然是司法的最主要产品，但因其固有局限，裁判既不能全面地表达司法的立场与意志，也不能充分地承载和体现司法的功能。

要克服裁判的固有局限及天然缺失，司法建议的运用无疑是最为恰当的选择。相较于司法裁判，司法建议的优势在于：一是适用对象具有广泛性。与个案裁判仅适用于当事人、仅对当事人具有约束力不同，司法建议的适用对象可以是任何主体。从司法建议制度的发展与沿革过程亦可看到，司法建议的对象总体上呈扩大的趋势。二是形式具有多样性。司法建议作为司法机关对司法认知及司法立场的表达，其形式可以是多种多样的，既可以以某一法院的名义提出，亦可以法院、检察院或多个司法机关名义联名提出；既可以是较为全面、系统地表达某些主张，亦可以是简要地提出某个具体意见；既可以向特定主体提出，亦可以向某一领域或从事某类社会活动的不特定对象，甚至可以通过党政组织向全社会提出。这与裁判的标准化要求具有显著差异。三是内容具有开放性。司法建议的内容虽然具有案审事实的背景，但并不受案审事实范围的拘束，除了在解决个案中适用外，司法建议更多针对的是某种社会现象、某类社会管理行为，以及某些社会运行环节。司法建议内容的这种开放性源自于司法审判中所形成的认知开放性，以及司法社会愿望的开放性。此外，司法建议内容的开放性还反映在建议的意旨同样是多方面的，有的是反映情况，有的是原因分析，有的是提出意见；同时，建议中有引导、有沟通、有协商、有交涉、有要求、有说服，亦有在某些情况下的责成或训导。

（四）司法权威的影响与司法建议的话语姿态

从社会秩序建构及运行的一般原理来看，任何一种秩序或控制关系的确立都有赖于一定的权威和话语要素，[33] 其中，权威要素所对应的主要是秩序构造的约束力来源，而话语要素的

〔29〕［美］E. 博登海默：《法理学：法律哲学与法律方法》，邓正来译，中国政法大学出版社 2017 年版，第 418 页。

〔30〕［美］尼尔·K. 考默萨：《法律的限度——法治、权利的供给与需求》，申卫星、王琦译，商务印书馆 2007 年版，第 168 页。

〔31〕参见［美］罗伯特·S. 萨默斯：《美国实用工具主义法学》，柯华庆译，中国法制出版社 2010 年版，第 276 页。

〔32〕参见［美］约翰·奇普曼·格雷：《法律的性质与渊源》，马驰译，商务印书馆 2022 年版，第 12 页。

〔33〕按照美国政治学者林德布洛姆的观点，任何社会控制方式都有赖于交换、权威和说服这三方面基本要素。参见［美］查尔斯·林德布洛姆：《政治与市场：世界的政治—经济制度》，王逸舟译，生活·读书·新知三联书店上海分店、上海人民出版社 1996 年版，第 19 页以下。林德布洛姆所说的权威、说服，无疑也指向此处谈及的权威影响和话语姿态。

关键指向则在于达成理性沟通，以及将相应认知和要求濡化为接受主体的内在意识与自觉选择。依循这样的原理，司法建议制度所赖以存在的另一重要机理在于司法权威的影响与司法建议的话语姿态。司法建议并不具有法律意义上的强制约束力，即便是针对特定对象亦是如此。然而，从现实看，虽然不同对象在不同问题上对司法建议的反应呈一定差异，但在多数情况下，司法建议具有明显的实际效用。这种效用产生于相关主体对司法权威的认同，以及司法建议中话语姿态的可接受性。

首先，作为表达司法立场及话语的司法建议，因有司法的国家强制属性及司法权威的加持，而成为不同主体难以忽视或忽略的存在。对于“源自于司法”的意见与建议，相关主体不能不付诸一定程度的重视与关注，特别是对于强调“责任重于利益”的某些主体而言，更能感受到司法话语的分量。换句话说，这种“建议”由于有司法权威位势的加持，已在事实上演化为具有一定刚性的“要求”。实践中，司法建议的影响还来自另一种潜隐机制，即司法权威与相关管理机构的行政权威或行业规制权威及其他社会性权威相互转借与嫁接，多种权威交互影响，共同叠加或转化于特定对象之上：管理机构借助司法建议附带的司法权威而获得更大的话语力量；司法建议则依托于管理机构的固有权力或职责而获得特定对象的尊重与接纳。总之，虽不能不看到各主体对于附着于司法建议的司法权威的感知与反应有一定差异，但不可否认的是，这种权威仍然是维系司法建议基本影响力的重要因素。

其次，构成司法建议效力因素的另一方面是司法建议所显示出的话语姿态，以及由此而形成的可接受性。“建议”一词本身就体现了沟通、协商、共谋、交涉、帮助等意旨以及司法与相关主体之间平等对话的话语姿态，甚至在向同级或上级党政组织提出的司法建议中，司法机关往往还显示出请求、希望、期待等谦抑性叙事立场。总体上说，由司法建议所展示的司法的平和、诚恳态度不同于裁判过程中所显现的庄肃、威严的面孔，特别是司法建议中能近取譬、以实例证成观点与立场的叙事方式，能够在相当程度上增加司法建议的可接受度，也相应提高了沟通的可能性和有效性。哈贝马斯曾高度强调社会沟通的重要性，将合理性沟通行动视为现代社会得以顺畅运行的基本方式与底层逻辑，强调“沟通行动比其他行动更具本质性”，〔34〕在“理想沟通情境”下，如果行为主体能够遵循陈述真实、意向真诚、规范正确等基本要求，相互之间更能达致共识。〔35〕塔玛纳哈则从另一角度说明沟通的意义：“严格的规则适用会带来赢家和输家，但对话与谈判则鼓励人们接受判决结果。”〔36〕这也进一步表明，司法建议作为司法与不同主体之间沟通的工具或方式，对于整个社会的沟通具有不可或缺性，且能够产生较好的示范作用。

前述四个方面形成了一个能够自洽的逻辑：司法的“社会负面症候”视角为司法提供了特殊的认知优势；司法作为治理主体的职责及充分释放司法功能的要求成为司法表达其（在认知优势基础上所形成的）改善社会的立场与愿望的动因；司法裁判由于其固有局限无法充分表达这种立场与愿望，而司法建议恰好成为弥补这一欠缺的方式；司法的权威影响与司法建

〔34〕［德］尤尔根·哈贝马斯：《交往行动理论·第一卷——行动的合理性和社会合理化》，洪佩郁、蔺青译，重庆出版社 1994 年版，第 118 页。

〔35〕参见谢立中：《哈贝马斯的“沟通有效性理论”：前提或限制》，《北京大学学报（哲学社会科学版）》2014 年第 5 期，第 142 页以下。

〔36〕［美］布莱恩·Z. 塔玛纳哈：《法律多元主义阐释：历史、理论与影响》，赵英男译，商务印书馆 2023 年版，第 95 页。

议的话语姿态，使得本不具有强制约束力的司法建议获得了一定的可接受性。正是这样一个自洽的逻辑，奠定了司法建议作为常规性司法产品的地位。

## 三、司法建议运用状况的实证分析

为进一步掌握司法建议运用的实际状况，我们对 S 省 C 市中级人民法院及其所辖的 22 个基层人民法院 2023 年度发出的 578 件司法建议进行了样本分析，并围绕这一主题进行了相关调研，通过对这些样本以及调研中所反映的情况和问题的分析，大致可以构画出当下司法建议运用的现实图景。

（一）司法建议运用的基本情况

从建议的类型看，最高人民法院将司法建议划分为个案司法建议、类案司法建议以及综合司法建议三种类型，各地法院亦依此分类进行统计。在作为样本的 578 件司法建议中，个案司法建议共 406 件，占比 70.2%；类案司法建议 128 件，占比 22.2%；综合类司法建议 44 件，占比 7.6%。然而，根据对具体建议文本内容的分析可以发现，这种分类的边界并不清晰，多数个案类建议所涉及的问题都超出个案，延伸至个案所关涉的综合性问题，个案仅仅是建议提出的背景与缘由，而类案建议也往往与个案的处理具有密切联系。这种分类方式上的“瑕疵”，恰恰体现了司法建议在运用上的灵活性以及内容的开放性。在充分表达对某一或某些问题司法立场与意旨的目标与前提下，司法建议在实际运用中并不囿于某种类型的界分，由法院内部视角所产生的这种分类及依据，在外部社会视角中并不具有很明确的识别意义。

从建议涉及的业务领域看，在各类审判及执行业务领域中，司法建议的发布特点较为明显。其一，在总量上，民商类司法建议占比最高，约占样本的 46.4%，其中，民事类占比约 42.1%，商事类占比约 4.3%。这显然与民商事案件总量大、业务比重高直接相关。其二，行政类司法建议虽然在总量上居于其次，约占比 28.5%，但如果把行政案件总量与司法建议总量两者比较，这类建议的总量则异常突出。2023 年，两级法院共审理一审行政案件 3617 件，发出的司法建议就达 165 件，两者比例约为 22∶1，而同期两级法院一审审结民商事案件与民商类司法建议量之比约为 1165∶1，两者差距甚大。这说明，与地方行政组织或职能管理机构进行沟通，依然是司法建议的重要功能。其三，刑事类、执行类司法建议偏少，刑事类样本、执行类样本分别占比约为 16.9%、3.7%。刑事类司法建议偏少的原因一方面是刑事审判对象主要是自然人，司法建议缺少相应的对象；另一方面，也是更主要的原因在于，对于同类问题，检察院的司法建议往往先于法院发出。[37] 由于执行中的法定强制措施较多，尤其是协助执行本身就是执行工作的常用手段，因而司法建议在执行中应用场景并不多。此外，与案件具体来源无直接关系的司法建议占比 4.5%。

从建议发送对象看，在样本主送的 486 个对象中，有地方党政组织 307 个、事业单位 22 个、群众自治组织 7 个、国有企业（含国有控股）36 个、民营企业 78 个、外资企业（含中外合资）10 个、中介机构 23 个、民办学校 3 个，未见以自然人为对象的司法建议。从实际情况

〔37〕 参见《狠抓最高检检察建议落实 强化刑事抗诉工作——专访最高人民检察院第二检察厅厅长元明》，《检察日报》2023 年 2 月 11 日第 2 版；莫湘益：《检察建议用于刑事个案监督论要》，《学术月刊》2016 年第 3 期，第 80 页以下。

看，虽然发送对象主要由法院根据需要作出选择，但法院在选择时不能不考虑发送对象对建议所可能采取的态度。因此，总体上，发送对象主要还是对法院权威尊重程度相对较高，且沟通基础较好的党政组织、国有企事业单位，以及管理组织体系相对较为完善的某些主体。针对社会性较强的主体（如中介机构）的司法建议，往往都带有一定训诫、责成性质，仅适用于极少数情况，适用频次也相对较低。

从建议的内容看，司法建议具有一定的随机性以及很强的开放性，建议内容所涉及的问题也比较广泛，依不同根据可划分出不同种类。依建议内容的意旨，可分为化解案件纠纷类、补充裁判类、预防纠纷或违法犯罪类、反映情况类、决策参考类等。其中，反映情况类所占比重最大，约占比 44.7%，这主要与建议对象或相关主体行为活动尚不涉及违法或犯罪，但仍有可改进之处有关。由于法院在实际工作中对社会治安综合管理，特别是减少和抑制矛盾纠纷及违法犯罪发生更为重视，这类司法建议占比比较高，在样本中约占 25.6%。此外，化解案件纠纷类、补充裁判类、决策参考类分别占比 22.5%、1.0%、6.2%。建议内容所涉及的对象，可分为单一对象、某类对象、不特定对象。对单一对象的建议往往较为具体，内容多为直接要求实施或不实施某种或某些行为，约有 401 件属于此类，占比 69.4%；对某类对象（如行业）的建议主要侧重于建议强化监督管理，约有 158 件，占比为 27.3%；对不特定对象的建议往往带有倡导或引导性质，约有 19 件可归属于这一类型，占比约 3.3%。依建议内容所体现的态度，可分为解释说明类、批评训教类、提示劝导类以及协助增益类。其中，提示劝导类的建议居多，在样本中约有 417 件大体可划为这种类型，约占 72.1%。解释说明类、批评训教类、协助增益类分别占比 3.5%、6.0%、18.4%。当然，由于多数建议内容的综合性较强，这种划分的边界不尽明朗，概略划分的意义仅在于进一步说明司法建议内容的广泛性。

从建议反馈情况看，根据样本分析，建议对象的直接反馈率为 90.5%。考虑到有些建议对象虽未直接反馈但相关建议已经受到重视，甚至已体现在具体工作之中，同时亦有少数建议对象虽有书面反馈，但反馈内容较为敷衍，故很难对反馈比率作出评价。总体上说，反馈的情况与对象的身份、建议内容的水平、建议的话语姿态、建议措施的可操作性、发送对象的恰当性、行政区划管辖关系等多重因素相关。仅就建议对象的身份分析，党政主体反馈率相对较高，司法建议与党政体系联系的底色并未发生改变（图 1），但各类建议对象的实际反馈情况受多方面因素影响，有一定的偶然性。同时，建议的内容比较具体，且建议对象响应的成本不是太高，反馈就会比较积极。此外，辖区内主体对司法建议的认可式反馈相对更多，而随着对行政区划跨越层级的增加，建议对象的商谈式反馈增多、认可式反馈趋于减少（图 2）。[38] 值得重视的一个现象是：在样本中，基层人民法院司法建议的反馈率高于中级人民法院（分别为 91.7%、65.4%）。这一现象似乎与法院级别权威的影响力不尽相符。分析其原因，一方面可能与中级人民法院的建议内容相对宽泛，有些仅为供地方党政组织参考，无需或不适宜具体回应有关；另一方面则可能是因为基层人民法院辖域相对较小，与外部主体联系的社会半径较短，彼此间除了机构身份认同外，还有主体间人际认同因素的作用，存在着类似于费孝通所说的“熟人社会”的效应，[39] 故对象的反馈比较积极。

〔38〕 在样本司法建议中，跨省发送的建议仅 19 件（其中包括 1 件同时发送给辖区内主体的司法建议），与辖区内、跨县（市、区）、跨市等类别司法建议相比数量明显偏少，故跨省类司法建议与其他各类的可比性较低，在此不纳入讨论。

〔39〕 参见费孝通：《乡土中国》，生活·读书·新知三联书店 2013 年版，第 6 页以下。

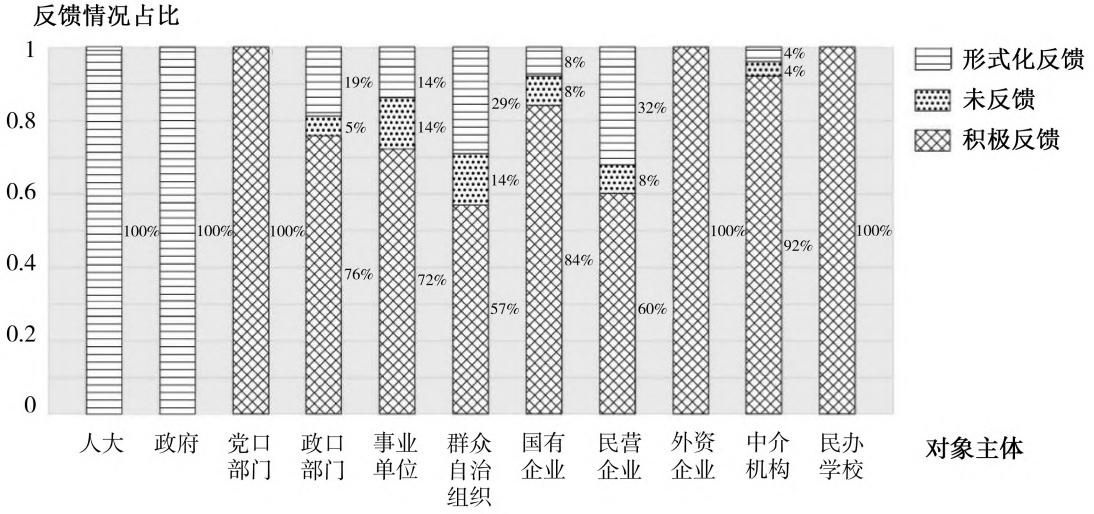


图 1　不同建议对象的反馈情况

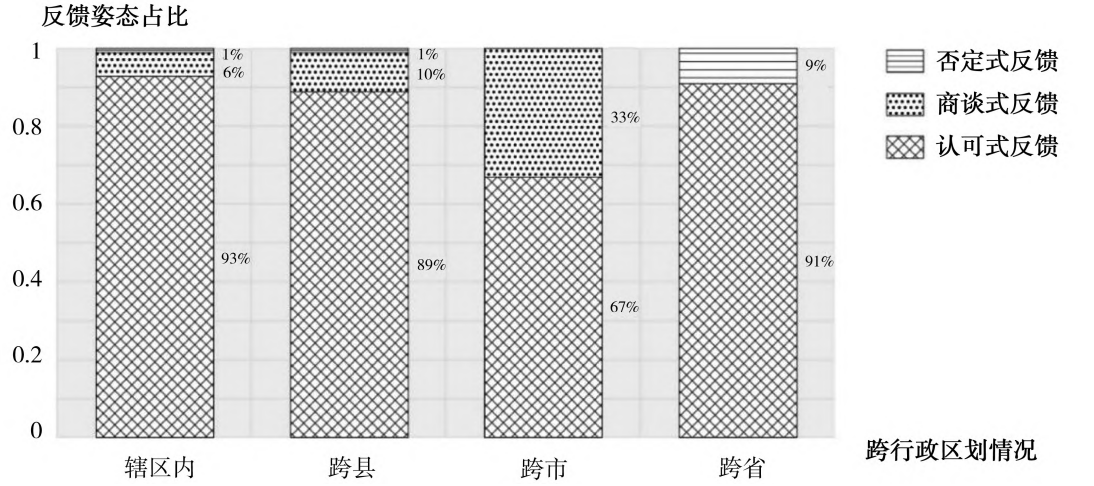


图 2　行政区划与建议对象的反馈姿态

（二）司法建议的实际功能与效用

根据审判实践中的呈现、样本跟踪调查，以及建议对象主动反馈的情况分析，司法建议的实际效用集中体现在下述五个方面。

第一，推动个案纠纷实质性化解。个案处置自然主要依靠裁判（包括调解，下同），但司法建议在纠纷实质性化解方面的作用亦不可忽视。在前述占比 70.2%的个案司法建议中，绝大多数建议的主要着眼点在于推动个案纠纷的实质性化解，可见实质性解纷已成为司法建议在实际运用中的基本目标。在个案纠纷化解中，司法建议的主要功能体现于三方面。首先，某些纠纷的实质性化解需要诉讼主体以外的第三方协助，仅仅依靠裁判无法终结纷争，而通过向第三方发出司法建议，能促使第三方协同配合，进而推动纠纷真正解决。其次，在诉讼中，通过司法建议督促相关主体改变某种不恰当的实体行为或采取某种补救措施，消除引发诉讼的直接原因或缩小诉讼双方的分歧，减少双方的对抗。这类建议在行政类司法建议中使用最多，效果也最明显。最后，一些国有企事业单位由于负责者不愿承担责任，甚至宁愿接受不利于己的裁

决，也不愿接受相对有利的调（和）解。在此情况下，有关调（和）解的司法建议能够起到“背书”作用，亦有利于促成相关调（和）解的达成。总之，司法建议在个案处理中能够产生强化或延伸裁判效力，促成调（和）解或撤诉，推动纠纷实质性化解的作用。更进一步说，司法建议与司法裁判在个案处理中共同配合运用，能够在很大程度上提升法院化解纠纷的实际能力。

第二，规范主体的诉讼行为。我国民事诉讼法、行政诉讼法中均有针对相关主体不配合调查及不配合裁判执行等行为，而向监察机关或其他有关机关发出对相关主体作出纪律处分的司法建议的规定。这类规定对主体的诉讼行为具有一定的约束作用。然而，实践中，这类司法建议很少被运用，且规范主体诉讼行为的司法建议并不限于此类情况。对于不易适用、不便适用司法强制措施的情形，司法建议则成为替代性选择。较为常见的情形有：一是在行政诉讼中，行政机关负责人不愿出庭应诉，法院通过司法建议促使其出庭，并提示不出庭的法律后果。这类司法建议的直接效果较为明显。在行政类的司法建议样本中，敦促行政机关负责人出庭的司法建议有 21 件，占行政类司法建议 12.7%。二是对于诉讼态度不端正、诉讼行为不恰当的主体，通过司法建议督促其纠正。例如，某律师事务所律师屡次出现承办案件证据目录不完整、证据副本未提交等举证不规范情形，法院向该所发出司法建议，督促其强化管理、严肃认真对待诉讼代理行为，此后该律师事务所的工作有了明显改进。三是针对鉴定等与诉讼相关行为中的某些缺失，从提高审判辅助性措施的效率与水平、减少诉讼环节中的疏失出发提出司法建议，促使鉴定机构等主体改进工作方式，优化流程或手段，以保证诉讼的顺畅性和规范化，提升整体审判成效。

第三，从源头上预防或遏止纠纷或违法犯罪的发生。司法建议在这方面的功效尤为突出。依据从社会负面症候视角所形成的认识，提示堵塞社会运行或社会管理中的漏洞，强化某些防范措施，是多数司法建议的基本指向，且这类司法建议的实际效果也比较明显。例如，C 市 S 区法院发现近几年电信诈骗犯罪的发生与电信运营商对固话和宽带安装行为管理不严直接相关，给犯罪分子造成了可乘之机。该法院联合同级检察院向辖区内几家电信运营商发出司法建议，提示其加强对固话和宽带安装方面管理漏洞的清查，及时实施“断卡”行为。相关运营商根据司法建议，与法院、检察院共同分析了此类犯罪的特征，研究并制定了具体方案。在建议发出后的两年中，辖区内同类犯罪大幅下降。除了堵塞管理漏洞外，司法建议在警示与训导纠纷高发、频发单位合规守法方面也显见其效。

第四，为公共决策或立法提供参考。从近几年司法建议的内容看，地方经济社会发展，特别是社会治安综合治理日益成为司法建议的重要主题。这类司法建议不仅揭示了各类案件发生的现实情况及其原因与后果，同时还能借助于司法大数据，〔40〕对社会运行与发展的趋势作出分析，并从司法角度提出相关建议，从而为各级党政组织以及立法机构相关决策提供重要参考，甚至成为启动和创设某些重要社会治理措施与制度的直接导因。例如，2023 年，湖北省各级人民法院发出的司法建议中，有 35 件建议直接转化为党委政府的决策或地方立法。〔41〕又如，安徽省滁州市中级人民法院针对物业管理纠纷大幅增长的情况而向职能部门提出相关建议，司法建议内容直接被纳入地方立法之中。最高人民法院将其作为典型实例向全国推介，进

〔40〕 参见前引〔26〕。

〔41〕 参见《湖北法院去年发送 1465 件司法建议》，https://roll.sohu.com/a/756812265_121284943，2024 年 12 月 20 日最后访问。

一步推动了此类司法建议在全国各地的广泛衍生。[42] 从前述 C 市司法建议的样本及反馈情况也可看出，许多发送给地方党政组织的司法建议均在不同程度上涉及相应决策的制定及实施，地方党政组织对司法建议的决策参考功能亦普遍较为重视，司法建议中提出的意见与主张，通常都会成为地方党政组织相关决策的重要参考依据。

第五，强化司法与社会的融合。现代司法发展的重要趋势之一就是司法与社会的高度融合。这既表现为司法对社会的影响力和辐射力不断提高，也体现于司法审判深深根植于社会实践之中，司法与社会生活的逻辑更为契合。[43] 从司法建议的形成看，由于建议的内容源于在审案件又远远超出这些案件，要保证建议的针对性、可行性和说服力，很大程度上需要对建议所关涉的实体社会关系、社会领域有相应的了解，这就不能不促使审判人员越出法条视界而延伸了解相关社会知识，深入思考与探究某些现象背后的社会发展与运行规律，由此相应地拓展司法的视野。不仅如此，司法建议的生成还构成对司法人员认知和思维方式的有效训练，有助于打开司法人员的认知格局，避免司法中的机械主义和法条主义的影响。[44] 通过司法建议这一渠道，社会相关主体与司法之间也有了深度、常规性的联系通道和方式，不仅有助于社会主体加深对司法立场的了解，也能使其直接感受到司法对于社会问题的关切，拉近司法与社会主体之间的距离。特别是在一些司法建议的落实过程中，社会主体往往主动与法院沟通相关情况，共同商讨解决问题或强化管理的方式，构建实施社会治理的某种合力，从而有效扩展司法的影响力，增强司法的社会基础，改善司法的社会生态。

（三）司法建议实际运用中的矛盾与困惑

或许与司法建议定位不明、规范化程度不够，以及各级各地法院重视程度差异较大等因素相关，司法建议在实际运用中存在着诸多矛盾与困惑，集中体现在下述几对关系之中。

1. 立法层面上的“司法建议”与政策主导下的“司法建议”的关系

在我国现行立法中，民事诉讼法、行政诉讼法把司法建议限定为对某些不当诉讼行为的辅助性惩戒措施。这类司法建议固然也不失其“建议”的意义，但远不能覆盖司法建议的现实类型及其丰富的内容，自然也不能典型化地代表或体现创设司法建议制度的主要意旨。总体而言，实践中司法建议仍然是在政策主导下运用或开展的，通常语境中的“司法建议”也往往是指政策层面上的概念，而非程序法所规定的“司法建议”。这种立法与政策在概念上实指错位的现象，不利于正确且全面把握司法建议的内涵，也不利于在规范层面上统筹考虑司法建议制度的系统化与完善。要真正确立司法建议的应有地位，势必要越出政策层面而在立法上设立相应规定。

2. 司法建议运用的广泛需求与生成方式严格限制的关系

作为裁判以外表达司法立场与见解的方式，从参与国家和社会治理的目标看，司法建议的总量需求十分突出。同时，在法院内部，审判人员、审判庭以及法院领导层受多种审判情境的激发，普遍具有提出司法建议的愿望与动机。然而，无论在制度上还是实践中，各级法院对司

〔42〕 参见前引〔22〕。

〔43〕 自 19 世纪末以来，利益法学、社会法学、现实主义法学、实用主义法学乃至批判法学等对司法运行模式的反思与重构，均在不同程度上体现出现代司法的这种发展趋势。参见王孟林：《法律自治理论的流变：以现代性问题为中心的思想史考察》，法律出版社 2012 年版，第 58 页以下。

〔44〕 参见张建伟：《司法机械主义现象及其原因分析》，《法治社会》2023 年第 1 期，第 68 页以下；王永杰：《法条主义裁判的反思与出路》，《复旦学报（社会科学版）》2019 年第 6 期，第 176 页以下。

法建议的产出仍然处于“态度上积极，行为上谨慎”的状态，由此导致司法建议的生成数量与实际需求并不匹配。对司法建议生产数量的主要限制集中于三个方面：一是在提出及发送时间上，不少法院把司法建议的发送时间限定于案件裁判文书生效后或者执行、涉诉信访案件办结之后，其意旨在于让司法建议建立在对案件及其处理情况的全面掌握之上，避免建议与案件处理结果不一致。这种限定在很大程度上消减了司法建议在案件处理过程中的作用，泯灭了司法建议在某些案件中辅助、替代或强化裁判的功能。二是在司法建议生成方面，一些法院将主要职责分配给审管办、研究室等职能部门，对审判庭以及一线审判人员的作用重视不够、顾及较少；而审管办、研究室与审判庭以及一线审判人员的直接感受并不完全一致，从而形成一方面给职能部门下任务、定要求，另一方面又忽略一线审判组织及其成员的主动性、积极性的情况，由此也减少了司法建议的产出。三是在司法建议的审核签发上，各级法院都设定了较为严格的程序。最高人民法院甚至要求，综合治理类的司法建议须由审委会审议、院长签发。〔45〕“综合治理”的范围极为宽泛，即便是个案类司法建议通常也带有综合治理色彩，如此严格的审核签发程序，往往使审执人员望而生畏。

3. 司法建议运用的全面性与偏向性的关系

司法建议究竟应全面且普遍地运用于各种情形，还是应主要运用于综合治理，这是司法建议运用中的另一个困惑。从最高人民法院相关文件的取向看，司法建议主要用于综合治理，特别是社会治安的综合治理。然而，从司法过程的实际需求看，司法建议与司法裁判同样是解决纠纷、参与国家和社会治理的手段，司法建议的运用场景十分广阔，可以灵活、适时地适用于多种不同情形。仅就个案解决而言，但凡释明权、司法强制权、司法调查权以及裁判所不及、不便或不适运用的情形，司法建议都有相应的运用空间。如果司法建议的运用偏向于综合治理，势必不能全面体现司法建议的作用与效能。

4. 法院发送司法建议的积极性与建议对象响应度不够的关系

从当下现实看，建议对象对司法建议的重视与反应总体上是积极的，但与法院在司法建议方面的积极性和主动性仍然不相匹配，建议发出后“石沉大海”的情况还局部存在，〔46〕且部分反馈意见明显带有礼节性，并未体现于建议对象的整改行为之中。这种状况或多或少对法院运用司法建议的积极性有所挫伤。更值得重视的是，法院内部某些主体为获得较高的反馈率，也往往策略性地向便于沟通或可能较好配合的主体发送建议，虚构表面上“积极发送建议”和“积极回应建议”的“共频”局面。客观地说，随着司法建议的运用更为广泛，既存在司法建议逐步为社会各方面所认识，建议获得更高接受度和重视度的趋势，亦不能不看到司法建议运用频度提高，而边际效用递减、影响力衰退的可能。如何在法院与建议对象之间建立起恰当的机制，保持两者在司法建议运用方面相互促进，形成良性循环，避免法院的积极性与对象重视度的双重衰减，应当是当下最值得重视的问题。

5. 法院办案的实际压力与加强司法建议运用的关系

虽然有各级法院的倡导，但在法院及审执人员的普遍认知中，办案仍然是法院工作的主业

〔45〕《最高人民法院关于综合治理类司法建议工作若干问题的规定》（法释〔2023〕11号）第7条要求，司法建议书起草完成后，应当依照人民法院组织法第37条第1款第4项的规定提请审判委员会审议。司法建议书审议通过后，由院长签发。

〔46〕参见魏培培：《司法建议制度的现状、定位与完善——以人民法院参与社会治理创新实践为视角》，《山东审判》2016年第4期，第57页。

或正业，而司法建议难免具有附带性、业余性。在案多人少矛盾日益突出、[47] 法院以及审执人员需要在“办案”与撰写发送“司法建议”之间进行精力配置以及行为选择的情况下，司法建议的运用并不具有与办案相同的分量，更不具备相对的优势。如果司法建议在个案纠纷化解中的作用不被重视或受到限制，同时综合治理类司法建议的提出客观上又需要在时间与精力上作更大的投入，那么，司法建议的生成动力无疑会受到一定影响，司法建议与办结案相比之下的附带性和业余性特征将更为突出。平衡办案压力与提出司法建议，实际考验着法院总体把握与配置资源的水平。单纯运用倡导或指标约束方式，既可能难以收到实效，也可能使司法建议的运用偏离应有意义。

## 四、完善司法建议制度的基本方向

司法建议广泛运用的前景与其在具体运用中的矛盾和困惑，使得司法建议制度的完善成为当下司法建设与发展中一个重要的现实任务。综合调研中各方面所反映的意见，司法建议制度的完善应着眼于三个方向。

### （一）健全司法建议常态化产出与运用机制

司法建议制度完善的首要方向在于健全司法建议常态化的产出与运用机制。

第一，在立法层面上确立司法建议作为与裁判并存的司法产品的地位。由于现实中司法建议的运用主要在政策主导下进行，司法建议究竟是偶然性、阶段性的司法作为，还是一种常态化运用的常规性司法产品，在各级各地法院及不同审执人员的认知中仍有待统一。毫无疑问，从司法参与国家和社会治理以及司法功能全面释放的要求看，司法建议应当成为与裁判并存的司法产品。如果说裁判是司法对个案事实及法律适用的判断与决定，那么，司法建议则是司法对于国家和社会治理以及社会进步与改善的认知和愿望的一种表达。后者具有更大的涵括性，即便在个案处理中，司法建议也往往是纠纷实质性化解所不可或缺的手段或工具。司法建议与裁判相辅相成，共同构成我国司法功能全面释放的基本载体。因此，应当考虑在各类程序法中对司法建议的地位及运用情形作出规定，将司法建议及其运用由政策主导上升为立法主导，使其由倡导性司法行为转变为司法主体的职责、职能性行为，由此形成裁判、调解以及司法建议三者灵活、统筹运用的司法产品产出格局。

第二，对司法建议的产出及发送实行分类管理。基于我国法院整体本位的逻辑，[48] 司法建议代表着法院的整体立场与愿望，对其产出或发送无疑应规范管理。然而，内部流程过于苛严繁复，不仅影响司法建议产出、发送的数量和适时性（特别是难以满足个案纠纷解决的实际需求），亦可能损伤审执人员及内设机构对其运用的积极性。在平衡司法建议运用的审慎性、严肃性与适时性、实用性之间的关系方面，恰当的选择应当是对司法建议的产出及发送实行分类管理。具体来说，在个案解决中，为配合调解、撤诉、裁判或矫正诉讼主体的行为，以及促使相关主体实施某种行为的司法建议，可由负责个案审理的审判组织决定提出并发送，其内部审核程序应与裁判相同。针对个别单位或系统而作出的有关强化监督管理、改进与改善工

〔47〕 参见程金华：《中国法院“案多人少”的实证评估与应对策略》，《中国法学》2022 年第 6 期，第 238 页以下。

〔48〕 参见顾培东：《法官个体本位抑或法院整体本位——我国法院建构与运行的基本模式选择》，《法学研究》2019 年第 1 期，第 3 页以下。

作流程或方式的司法建议，可由法院内审判庭或研究室等职能部门提出并经分管院领导审核后发送；对于向各级党政组织以及跨辖区职能部门、行业组织提出的具有一定全局性的司法建议，原则上应经审委会审议发送或报请上级法院发送。

第三，把司法建议的运用恰当地内嵌于审判及法院其他日常工作过程。保持司法建议常态性运用的另一路径在于，通过进一步探索和研究，将司法建议的运用恰当地内嵌于审判及法院其他日常工作的过程之中。首先，要培养审执人员对司法建议常态性运用的意识，使其改变对司法建议运用的附带性、业余性的认知，培养其常态运用司法建议的惯习。其次，根据不同法院的实际情况，对必须运用或可以运用司法建议的情形作出更明确的规定，形成运用过程中的“硬性约束”“满足需求”“正向激励”三重动力。最后，逐步探索和积累善于运用、恰当运用司法建议的经验，保持运用的适当节律，既要防止运用中因懈怠或轻忽而“乏”，亦要避免因急功近利造成运用之“滥”。此外，还应解决不同法院不同时期对司法建议重视及运用强度不均衡的问题。〔49〕

（二）提升司法建议的质量与水平

司法建议的运用在我国经年已久，但仍然没有理由被认为是一项成熟的制度或实践，这既与司法建议在不同阶段的受重视程度及运用偏向等因素相关，也与司法建议的质量与水平尚待提升不无关联。因此，提升司法建议的质量与水平亦是完善这一制度的重要方向。

首先，在结构上，要解决重宏观、轻微观，重综合性问题、轻个别性事项的偏向。实践中，司法建议的运用更多着眼于一些综合性（包括类型化）主题，对于司法建议在配合裁判或调解、解决个案纷争中的作用重视不够。从实际需求角度看，宏观性、综合性问题固然是司法建议的重要关注对象，但对司法建议使用频次较高、日常需求更多的仍然是个案纠纷的解决。在策略或指导思想上，应当保持各种类型司法建议并重。与分类管理相契合，既要集中力量研究并提出一些带有全局性、宏观上的主张与建议，亦应更加灵活、随机地在审判过程中运用司法建议，着力解决某些具体问题，真正使司法建议与多种需求保持适配。

其次，在内容上，建议应避免空泛，特别是建议措施应力求具体，保持可操作性。从一些司法建议的样本看，建议内容流于一般性倡导、分析问题缺少专业性角度、提出的建议缺乏可操作性的情况仍然有一定普遍性。这多少影响了建议对象对建议的重视度和接受度，长此以往，难以避免司法建议影响力的衰减。在这方面，相应的改进措施包括：（1）对涉及个案的问题，除了保持建议意见的针对性外，还应权衡建议对象的实际需求与响应的条件。（2）建议在反映社会运行与管理中的问题时，尽可能以详实的数据和具体的实例加以说明，以专业的眼光揭示其深层次原因及后果，强化建议的说服力。（3）力求使建议措施与建议对象的管理监督行为相契合，不过度超越建议对象的现实改进或改善能力，建议要保有换位思考思维。

最后，司法建议应紧贴社会现实。社会负面症候视角为司法提供了一种有意义的认知维度，但回归到具体建议层面，司法还需要对社会现实有恰切的把握和较为全面的了解。要使司法建议主题具有针对性，就必须保持对社会问题的敏锐性，使提出的问题能够引起建议对象的共鸣与共情；要使司法建议能够为建议对象所充分接受，还必须了解和掌握实体社会关系运行的状况，关注和重视相关社会实践的特征与惯习，在坚持法律、道德等规范的前提下，与建议

〔49〕 从调查样本看，各法院司法建议的提出在时间上大多集中于第四季度甚至年末。这种现象潜隐着法院为完成任务而“突击建议”的倾向。

对象保持共同的话语背景、相同的知识基础，以及一致的理性与逻辑。

（三）强化司法建议的社会影响力

在不具有法定强制效力的情况下，如何提升建议对象对司法建议的接受度，从而维系并不断提高司法建议的实际效力，这或许是司法建议运用实践面临的最为现实的问题，因此，司法建议制度完善的又一方向在于，通过具体措施进一步强化司法建议的社会影响力。前文提到的保持司法建议的常态性和恰当适用，以及提高司法建议的质量与水平，都与司法建议社会影响力的提升相关。在此基础上，还有更多的作为空间。

一是将建议对象对司法建议的接受情况（不仅仅是反馈情况）纳入党政组织以及相关管理系统的考核目标。目标考核仍然是我国当下社会管理的重要方式与路径，〔50〕把是否接受司法建议纳入对建议对象的目标考核体系，能对建议对象形成一定的刚性约束。这种方式的底层逻辑在于，借助行政等权威的加持为司法建议赋能赋效。从原理上看，对待国家司法主张与见解的态度，本身亦是衡量社会主体对社会治理总体安排尊重与服从程度的客观依据。同时，司法建议接受度与目标考核体系的连接，也是推进司法融入社会治理的重要杠杆。

二是升维发送司法建议，利用主体的位势增强司法建议的影响力。在发送主体方面，对于某些关涉面较大、发送对象社会地位相对较高等情况，可以报送上级法院，由上级法院以其名义发送，亦可由法、检共同联名发送，以此体现司法的关注度以及建议的慎重度。升维发送又体现于向相关行为主体的上级单位或主管部门发送司法建议，这不仅是因为上级单位或主管部门基于其管理职责对“来自司法”的建议往往重视程度更高，更主要在于，这种方式有助于把接受司法建议转换成上级单位或主管部门对相关行为主体的要求，便于上级单位或主管部门监督司法建议的落实情况。

三是适度将司法建议向社会公开。尽管司法建议通常都针对特定对象发送，但在某些情况下，不排斥将向特定对象发送的司法建议在一定范围内公开甚至向全社会公开。公开的意义既在于引发建议对象以外的相关主体对相关行为的关注，延伸和扩大建议的影响面，也在于营造对相关主体实施社会监督的条件。〔51〕不仅如此，适度公开司法建议，还可以增强社会对司法立场与愿望的了解。

四是把是否接受司法建议作为后续审理同类案件时酌情考量的情节。建议对象对司法建议的接受情况，特别是根据建议内容改进与改善的情况，无疑可以成为判断该对象相关行为主观状态的依据之一。在后续同类案件的实体处理中，可以在法律规定的范围内将此类情况作为自由裁量的情节，在法律框架内，将接受司法建议的情况体现于裁判结果之中，借此赋予司法建议一定的刚性。实践中已有不少司法建议被作为行政诉讼中的证据使用的实例，这表明当事人亦具有运用司法建议证明并强化其诉求的需要。〔52〕

五是将司法建议与司法强制措施灵活、并行适用。对于诉讼参与人的不当诉讼行为，司法建议与司法强制措施都有适用的条件与依据。现实中，司法强制措施往往很少在审判环节中适用，尤其是在行政诉讼中，以司法建议替代司法强制措施的情况较为普遍。从提升司法建议影响力的角度看，应坚持司法建议与司法强制措施并用，把司法强制措施作为司法建议的后置手

〔50〕 参见练宏、陈纯：《不完全考核：模糊与精细混合的政府考核分析》，《社会学研究》2023 年第 6 期，第 84 页以下。

〔51〕 参见王云霞：《行政诉讼司法建议的功能扩张及省思》，《中国法学》2022 年第 4 期，第 211 页。

〔52〕 参见前引〔51〕，王云霞文，第 202 页。

段，让诉讼参与人充分感知潜隐在司法建议之后的司法强制措施的力量，以此增加司法建议的话语分量。

## 结 语

对于司法建议的运用及其完善的方向，法学理论界存在着诸种不同的认识，不少学者看到司法建议功能扩张、刚性需求的现实，又主张审慎对待司法建议功能衍化及扩张适用的趋势，〔53〕保持司法的谦抑与克制，为司法建议设置某些“边界”，〔54〕甚至有极端的观点认为应逐步废止这一制度实践。〔55〕这些观点对于提升实践中司法建议适用的严谨性和规范化不无意义，本文亦不主张追求司法建议数量的简单增加。本文旨在强调的是，司法建议作为中国法治语境中司法立场与愿望的一种表达方式，或者说，作为司法参与国家和社会治理的一种方式与途径，应当具有常规性司法产品的属性与地位；同时，司法建议的内容及其运用的场合与频度，应当与实际需求相适配。惟有在此认知基础上，才能对这一中国特色司法创举的完善形成恰当的共识。

**Abstract**: As a judicial practice and institution with strong Chinese characteristics, judicial recommendations present stage-specific features in terms of their actual application and functions as they have evolved with the course of rule of law in China. Due to their extensive use, judicial recommendations have become an important means of judicial participation in state and social governance and a product coexisting with judicial decisions. The institution of judicial recommendations is based on four fundamental elements, i. e., the viewing perspective of “the symptom of social negative part” that is specific to judicial, the inherent desire of the fully showing and releasing of judicial duty and function as the subject in state and social governance, the actual need of breaking through the inherent limitation of judicial decisions, and the effect of judicial authority and the negotiation posture of judicial recommendation. These elements shape the nature and status of judicial recommendations as a regular judicial product. Empirical analysis of some judicial recommendations reveals their various types and forms and multiple functions and utilities, while certain confusions and contradictions in their practical utilization can also be found. To improve the judicial recommendation institution, efforts should focus on three main directions, including establishing a normalized mechanism for producing and utilizing judicial recommendations, improving the quality and standard of judicial recommendations, and enhancing the social effect of judicial recommendations.

**Key Words**: judicial recommendations, social governance, judicial policy, judicial adjudication, judicial authority

〔53〕 参见前引〔19〕，卢超文，第19页以下。

〔54〕 参见郑智航：《司法建议制度设计的认识偏差及校正——以法院参与社会管理创新为背景》，《法学》2015年第2期，第63页以下。

〔55〕 参见徐昕：《司法建议制度的改革与建议型司法的转型》，《学习与探索》2011年第2期，第96页以下。